

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

HORMIGONERA CHAPARRO, INC.	CIVIL NUM.: AG2025CV01046
Peticionaria	CONSOLIDADO - AG2025CV01243
vs.	SALA: 602
RODRIGUEZ READY MIX, INC.;	SOBRE:
Peticionados	ARTICULO 14.1 DE LA LEY DE REFORMA DE PERMISOS (LEY 161 DE 1RO. DE DICIEMBRE DE 2009, SEGÚN ENMENDADA)

S E N T E N C I A

La Corporación Hormigonera Chaparro instó la Demanda de epígrafe en contra de Rodríguez Ready Mix, alegando que no contaba con los permisos correspondientes para operar una hormigonera en una propiedad localizada en la Carretera #417, Kilómetro 1.9, Barro Cerro Gordo, Aguada, Puerto Rico. Oportunamente, Rodríguez Ready Mix contestó la Demanda y reconvenció mediante Demanda de Daños y Perjuicios. Por su parte la Corporación Hormigonera Chaparro contestó a la misma.

Presentado los documentos que acreditaban que Rodríguez Ready Mix contaba con los permisos correspondientes, emitimos Sentencia a tales efectos, previa solicitud de Desistimiento Voluntario hecha por la peticionaria en Corte Abierta, por lo que nos falta disponer de la Reconvención (Demanda de Daños y Perjuicios) presentada por Rodríguez Ready Mix.

Dispone el Artículo 14.1 de la Ley 161 de 1ro. de diciembre de 2009, según enmendada, que:

"La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de Injunction, Mandamus, Sentencia Declaratoria o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de

construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar Vista, dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la celebración de la Vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogado contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en Ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogado, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo."

Dicha Ley transformó y creó los procesos de evaluación y de solicitudes para el otorgamiento, autorización o denegación de licencias, inspecciones, querellas, certificaciones, consultas, autorizaciones y cualquier trámite que incide en la operación de un negocio, así como los permisos para el desarrollo de proyectos de construcción. Artículo 1.3 de la Ley 161, supra. (Díaz Vázquez, et als., v. Colón Peña, et als., 2024 T.S.P.R. 113; Laureano v. Municipio de Bayamón, 197 D.P.R. 420 (2017), Horizon v. Jta. Revisora, R A Holdings, 191 D.P.R. 228 (2014).

Dispone el Artículo 19 del Código Civil de Puerto Rico que: "*Cuando la Ley es clara y libre de toda ambigüedad, su texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espíritu*". El Artículo 20 de dicho cuerpo legal indica que: "*Para descubrir el verdadero sentido de la Ley cuando sus expresiones son ambiguas, se considerará su*

razón y su espíritu, mediante la atención a los objetivos del legislador, a la causa o el motivo para dictarla.

La Exposición de Motivos de la Ley 161, supra, no deja dudas que su razón y su espíritu era por un lado aligerar el proceso de otorgación de licencia, concesiones, franquicias y del otro lado disminuir la intervención estatal sobre éstas. Nada en lo antes expuesto permite la intervención judicial en un procedimiento sumario bajo el Artículo 4.1, de una Demanda en Daños y Perjuicios como la radicada.

Al examinar el Artículo 14.1 de la Ley 161, supra, y los artículos subsiguientes referentes a la intervención judicial y la autoridad que éstos tienen, no cabe duda alguna que la Reconvención (Demanda de Daños y Perjuicios) debe ser desestimada.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

En Aguadilla, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2025.



**MIGUEL TRABAL CUEVAS
JUEZ SUPERIOR**

